

**FIRIBGARLIK JINOYATLARINING TENDENSIYASI VA ULARNING RETROSPEKTIV
TAHLILI****Abdug'aniyev Akobir Akmaljon o'g'li***O'zbekiston Respublikasi IIIV Akademiyasi kursanti***O.U.Ashurov***Ilmiy rahbar: IIIV Akademiyasi Tezkor-qidiruv faoliyati kafedrasida katta
o'qituvchisi*

Annotatsiya: Mazkur maqola O'zbekistonda firibgarlik jinoyatlarining tendensiyasi va ularning retrospektiv tahliliga bag'ishlanadi. Maqolada firibgarlik jinoyatlarining kelib chiqish sabablari, ijtimoiy va huquqiy oqibatlar, shuningdek, ularning oldini olish bo'yicha huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar tahlil qilinadi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasiga asoslangan holda firibgarlikning huquqiy tavsifi va jazo choralari mutanosibligi ko'rib chiqiladi. So'nggi yillarda firibgarlik jinoyatlarining ko'payishi, xususan, internet va axborot texnologiyalari orqali sodir etilayotgan yangi turlari diqqat markazida bo'lib, ularning ijtimoiy-psixologik omillari va fuqarolarning ishonuvchanligi kabi zaif tomonlari o'rganiladi. Maqolada firibgarlikka qarshi kurashda shaffof tizimlar va jamoatchilik nazoratining ahamiyati ta'kidlanib, "Ochiq olam" tizimini yaratish orqali jamiyatda axborot shaffofligini ta'minlash bo'yicha takliflar ilgari suriladi. Statistik ma'lumotlar asosida 2019-2020 yillardagi firibgarlik jinoyatlari dinamikasi tahlil qilinib, ularning turlari va sodir etuvchilarning ijtimoiy xususiyatlari aniqlanadi. Maqola jinoyatchilikka qarshi kurashda zamonaviy texnologiyalar va xalqaro tajribadan foydalanish zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: firibgarlik, jinoyat tendensiyasi, O'zbekiston Jinoyat kodeksi, mulkiy huquq, axborot texnologiyalari, kiberxavfsizlik, ijtimoiy ishonuvchanlik, shaffof tizim, jamoatchilik nazorati, Ochiq olam, huquqni muhofaza qilish, aldash, ishonchni suiiste'mol qilish, jinoyatchilik, statistik tahlil, retrospektiv tahlil.

Jadal suratda rivojlanib borayotgan O'zbekistonda barcha sohalar singari HMQOlar sohasida bir qator yangiliklar innovatsiyalar qo'llanilmoqda. Jumladan HMQOlar IIIV va uning soxaviy xizmatlarida ham biq qator yangi o'zgarishlar olib borilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev "Inson qadri uchun" degan shior ostida olib borilmoqda.



Bu uchun esa jamoyat va davlat II Olari xodimlari tomonidan qo'llanilgan hukm ham zamon darajasiga muvofiq bo'lishi lozim. Shuning uchun ham doimiy ravishda xodimlar tomonidan quyidagilar o'zgarib borilishi lozim:

- II V buyruq va ko'rsatmalari
- Qonun va qonunchilik
- Shu bilan zamonaviy davlatlar tajribaga tayangan holda ulardan

zarur texnika va texnologiyalar bilan tanishib borilishi lozim bo'ladi va bu uchun Ichki Ishlar Vazirligi barcha kuch va vositalari jalb qilinishi lozim.

21-asrda qo'llanilayotgan va sodir etilayotgan jinoyatlar mutanosibligi keskin ravishda oshib borayotganligini inobatga oladigan bo'lsak bu sohalarida o'zgarishlar qilish uchun ___ bir sharoit ekanligini ko'rsatib beradi. Bunga yangi jinoyatlar va yangi jinoyatchilar ham ko'tarilib kelayotganligini bildirib beradi. Jumladan elektor pullar va hisob raqamlar ham keng tarqalib kela boshladi. Endi esa zamonaviy dunyo qiyofasi ham o'zgarib borayotganini bildiradi. Fribgarlik jinoyati ayni shu turkumdagi jinoyatlar sirasiga kiradi.

Fribgarlik, ya'ni aldash yoki ishonchini suiste'mol qilish yo'li bilan o'zganing mulkini yoki o'zganing mulkiga bo'lgan huquqni qo'lga kiritish tushiniladi.

"Fribgarlik jinoyatlarining kelib chiqish sabablari va oqibatlari. Mustaqillik e'lon qilingan dastlabki davrdan O'zbekistonda fuqarolarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, xususan, shaxs huquqining ajralmas tarkibiy qismi sanalgan bolalar huquqini ta'minlash davlat siyosati darajasidagi ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilandi. Tarixan qisqa davrda mamlakatimizda barkamol avlodni tarbiyalash sohasida ulkan muvaffaqiyatlarga erishilmoqda va bu dunyo hamjamiyati tomonidan munosib baholanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining 54-moddasiga muvofiq mulkka egalik qilish, undan foydalanish va uni tasarruf etish huquqi faqat shu mulkning egasiga taalluqli. Shuning uchun mulkiy huquqni amalga oshirishga har qanday noqonuniy aralashish ushbu huquqni jiddiy buzish deb hisoblanadi. Mamlakatimiz ommaviy axborot vositalarida 2016 yil 27 dekabrda e'lon qilingan «O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida»gi qonun kuchga kirdi. Aytish kerakki, yangi qonun asosida bir qator qonunlarga, shuningdek, Jinoyat kodeksiga muhim o'zgartishlar kiritildi. Ushbu tuzatishlar jismoniy va yuridik shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishni kuchaytirishga, jazo tayinlashda adolat prinsipini ta'minlashga, shuningdek, jinoyatchilikka



qarshi kurashish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar samaradorligini oshirishga ko'maklashadi. Bu haqda so'z borganda, mustaqillik yillarida yurtimizda qonun ustuvorligini ta'minlash va qonuniylilikni mustahkamlash, sud-huquq tizimini izchil demokratlashtirish va liberallashtirishga alohida e'tibor qaratilayotganini ta'kidlash lozim. Qabul qilingan qonun bilan firibgarlik jinoyatlari uchun jazoning sodir qilingan jinoyatga mutanosibligini ta'minlashga, bunday qilmishlarning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlarning samaradorligi oshirildi. Jumladan, firibgarlik jinoyatini sodir qilganlik uchun maksimal jazo muddati kuchaytirildi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksining 168-moddasiga muvofiq, Firibgarlik, ya'ni aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan o'zganing mulkini yoki o'zganing mulkiga bo'lgan huquqni qo'lga kiritish uch yilgacha, ancha miqdorda, bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib sodir etilgan bo'lsa uch yildan besh yilgacha, ko'p miqdorda, takroran yoki xavfli residivist tomonidan sodir etilgan bo'lsa besh yildan sakkiz yilgacha, juda ko'p miqdorda, o'ta xavfli residivist tomonidan, uyushgan guruh tomonidan yoki uning manfaatlarini ko'zlab sodir etilgan bo'lsa sakkiz yildan o'n yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Mazkur jinoyat turi bo'yicha jazo choralarining oshirilishi yuridik va jismoniy shaxslarning huquqlari himoyasini kuchaytirish, jazoning adolatligi tamoyilini ta'minlash, shuningdek, jinoyatchilikka qarshi kurash choralarining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Afsuski, so'nggi yillarda o'zgaralar mulkini firibgarlik bilan talontoroj qilish ko'payib bormoqda. Firibgarlik, ya'ni o'zganing mulkini yoki mulkka bo'lgan huquqini aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan haq to'lamay egallashdir. Firibgarlik jabrlanuvchini adashishga undash orqali sodir etiladi. Buning natijasida jabrlanuvchi mulk yoki mulkka bo'lgan huquqini ixtiyoriy va ongli ravishda jinoyatchiga topshirib qo'yadi. Aldash va ishonchni suiiste'mol qilish firibgarlikning shakllari bo'lib, o'zganing mulkini yoki mulkka bo'lgan huquqni to'laqonli qo'lga kiritishdan oldingi oraliq maqsadni nazarda tutadi. Firibgarlik jinoyatini sodir etuvchi shaxslar odatda aldash yo'li bilan ya'ni, aybdor tomonidan, bila turib, haqiqatga to'g'ri kelmaydigan yolg'on ma'lumotlar xabar qilinishi yoki ish holati bo'yicha mulk egasi yoki boshqa shaxsga ma'lum qilinishi lozim bo'lgan haqiqiy faktlarni yashirish harakatlar qiladi. Odatda bu jinoyat qurbonlari juda tez ishonuvchan, kundalik turmushda yuzaga keladigan muammolarni ham o'zgalarning yordami bilan onson hal qilishni istaydigan va yetarli darajad huquqiy bilimlarga ega bo'lmagan shaxslardir. Fuqarolarimiz firibgarlarning yolg'on va'dalariga uchib, ushbu jinoyatning



jabrlanuvchisi bo'lib qolmasligi uchun, avalambor hayotida va kundalik turmushda yuzaga keladigan muammolarni yechimini o'zgalarni yordamisiz topishga harakat qilish, agarda o'zining yordamini yoki xizmatini taklif qilayotgan shaxsni harakatlari qonuniyligiga shubha paydo bo'lsa, bu holatda bu kabi takliflarni darhol rad etish, hayotida duch keladigan har qanday muammo va savollarga qonuniy yechim topish uchun davlat organlari (jumladan virtual portallar va halq qabulxonalari) ga murojaat qilish lozim bo'ladi. Agarda fuqarolarning firibgarlik oqibatida huquq va manfaatlaringizga putur yetgan bo'lib, ushbu jinoyatdan zarar ko'rgan bo'lsa, avvalambor ushbu voqea sodir bo'lgan joydagi tuman (shahar) ichki ishlar bo'limi yoki prokuraturasiga ariza bilan murojaat qilish lozim bo'ladi. Firibgarlik yoki boshqa bir jinoyat oqibatida jabr ko'rganlarning huquq manfaatlari huquqni muhofaza qiluvchi organlar shu jumladan, sudlar tomonidan qonuniy himoya qilinadi. To'kis hayot kechirish tinimsiz mehnat va sabr-toqat talab qiladi. Agar biror kimsa sizga oson boyish, mo'may daromad topishni taklif qilsa, bilingki, siz firibgarga duch keldingiz. Jinoyat turlari ichida eng ko'p uchraydigani firibgarlikdir. Firibgarlikning tarixi uzun. Aslida, aldov, ta'magirlik, tuhmat, firibgarlik yo'li bilan o'zganing mulkiga egalik qilish kishilik jamiyati bilan bir paytda paydo bo'lgan. Ayni chog'da esa firibgarlikning yuzdan ortiq turi mavjud. Ayrim firibgarlik jinoiy voqealarni oladigan bo'lsak, jabrlanuvchilarning o'zlari qonunlarimizni chetlab o'tmoqchi bo'lganliklarining guvohi bo'lamiz. Bunday fuqarolarimiz ishlarini bitirish uchun kimlarningdir xizmatidan foydalanishga urinadilar, oqibatda boshlari devorga urilgandan so'ng, bu haqda tegishli joyga murojaat qiladilar. Qonun hamma uchun barobar va unga hamma amal qilishi shart. Qonunlarga bee'tibor bo'lmagan inson hech qachon bunday firibgarlik jinoyati jabrlanuvchisi bo'lib qolmaydi. Haqiqatga tik qaraydigan bo'lsak, firibgar ayrimlarimizning qo'shnimiz yoki do'stimiz bo'lishi ham mumkin. Biroq sho'rolar tuzumidan qolgan loqaydlik, sen menga tegma, men senga tegmayman, qabilidagi kayfiyat hamon bizni tark etmagani sabab firibgar, jinoyatchi va niyati buzuvchi g'alamislarga oramizda bema'lol harakat qilish imkonini tug'dirib bermoqdamiz. Beparvolik qilmasdan o'z vaqtida ana shunday shaxslarning qora qilmishlariga chek qo'yilishiga o'z hissamizni qo'shaolsak, avvalo, bir bechorani talofotdan qutqarib qolamiz, qolaversa, jamiyat rivojiga hissa qo'shgan bo'lamiz. Xulosa qilib aytganda insonning sha'ni va qadr-qimmati hurmat va e'zozga loyiq, inson qadriyatlarini toptashga uringan har qanday shaxsga qonun oldida



javobgarlik muqarardir." (JIB Termiz shahar sudining sudya yordamchisi N.Xasanova)

Ijtimoiy turmushda insonlar o'zaro bir-birlari bilan muomala qilar ekan, ular orasida turli xil munosabatlar o'rnatiladi. Ayrimlar sof, halol yo'l bilan, o'zgalar haqidan qo'rqan holda bu munosabatni o'rnatib, ayrimlar insonlarning soddaligi, ishonuvchanligini suiiste'mol qiladi. Bundaylarning ham jamiyatda o'z nomi bor: firibgarlar va tovlamachilar. So'nggi vaqtlarda firibgarlik, tovlamachilik bilan bog'liq jinoyatlar ortgani sir emas. Oxirgi 4 yilda ushbu jinoyat bilan bog'liq bir nechta shov-shuvli ishlar OAV orqali yoritildi. «Ahmadboy ishi», «Human» va boshqa qator xususiy bandlik agentliklari bilan bog'liq ishlar shular jumlasidan. «Straus House» MChJ, «Avto 60 oy», Auto Rental kabi qator firma va tadbirkorlik sub'yektlari bilan bog'liq ishlarga ham ko'p bo'lgani yo'q. Ushbu ko'rsatuv tayyorlanishi chog'ida esa, Qashqadaryoda dunyoga mashhur kompaniyalarning soxta aksiyalari, ya'ni qimmatli qog'ozlarini sotish orqali 2 mingga yaqin kishini 9 mln AQSh dollariga chuv tushirgan uyushgan jinoiy guruh qo'lga olingani xabar qilindi. Achinarlisi shundaki, shuncha voqealardan keyin ham firibgarlik jinoyati yoxud firibgar va yo tovlamachi qarmog'iga ilinayotgan vatandoshlar soni kamayib qolayotgani yo'q. Qolaversa, taraqqiyot yuksalgani sari firibgarlikning yangidan yangi turlari ham qayd etilmoqda. Axborot texnologiyalari, internet orqali amalga oshirilayotgan firibgarliklar ham ko'p uchrayapti. So'nggi 20 yilliklarning yana bir firibgarligi – bu farzandining oliy o'quv yurti talabasi bo'lishi orzusidagi ota-onaga nisbatan qilinmoqda. Bundan tashqari, Kun.uz sayti tomonidan og'ir xasta vatandoshlarimizga yordam berish va savob ishlarga vasila bo'lish maqsadida tashkil etib kelinadigan xayriyalarda tushgan mablag'larni bemorlarning plastik kartochkalaridan yolg'on-yashiq so'zlar bilan, bemorlar ishonchiga kirib olib, o'marish holatlari ham bir necha marotaba ro'y berdi. Xo'sh, bunday jinoyatlarning kelib chiqish sabablari nimada? Firibgarlar domiga tushayotganlar shunchalik soddami yoki firibgarlar boshqalarni o'ta go'l hisoblashadimi? Biz shu va boshqa savollar bilan imom-domla, IIV JQBB operativ xodimi, Tergov departamenti vakili va psixologga murojaat qildik. Dastavval, firibgarlik bilan bog'liq statistika haqida. IIV Jinoyat-qidiruv bosh boshqarmasi taqdim etgan ma'lumotlarga ko'ra, 2019 yil yanvar-iyul oyida respublika bo'yicha 1954ta firibgarlik jinoyati ro'yxatga olingan bo'lsa, 2020 yilning shu davrida bu raqam 3881tani tashkil etgan. 2019 yilda 1748 kishi qo'lga olinib, firibgarlik jinoyatini ochish 98,2 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2020 yilda bu raqam 95,9 foizdan iborat



bo'lmoqda. Statistika ma'lumotlari bilan tanishar ekanmiz, firibgarlik jinoyatini sodir etish uslublari diqqatimizni tortdi. 2020 yil 7 oyi davomida sodir etilgan firibgarliklarning jami 2151tasi pul oldi-berdisi bilan bog'liq bo'lsa, 336tasi chet elga ishga yuborishni va'da qilish mazmuniga ega, 331tasi o'qishga kiritishga doir aldovdur. Jinoyatlarni kimlar sodir etmoqda, degan savolga ham statistika ma'lumotida javob berilgan. Unga binoan, 463tasi ayollar, 511tasi muqaddam sudlanganlar tomonidan sodir etilgan bo'lsa, 1277ta holatda ishlamaydiganlar firibgarlikka qo'l urgani qayd etilgan. Biz firibgarlik jinoyatlarini kamaytirish borasida huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan qanday ishlar amalga oshirilayotganiga qiziqdik.

Firibgarlikning huquqiy tavsifi: O'zbekiston Jinoyat kodeksining 168-moddasiga ko'ra, o'zgani aldash yoki uning ishonchini suiiste'mol qilgan holda uning mulkini yoki mulkiga bo'lgan huquqini qo'lga kiritish firibgarlik hisoblanadi. Firibgarlik boshqa mulkiy jinoyatlardan farqi – firibgarlikda jabrlanganlar firibgarga mol-mulkini, mol-mulkka bo'lgan huquqini o'z xohishi bilan topshiradi. Fuqarolar mablag'larini o'zlari olib kelib bergan bo'lsa-da, firibgarga jazo tayinlanadi. Fuqarolar pullarini o'z qo'llari bilan olib kelib beradi. Ular yengil boyib ketish, mulkka egalik qilish maqsadida shunday harakatlarni sodir etishadi. Firibgarlar ma'lum bir sohani egallab, bilimga ega bo'lishadi. Shuningdek, ularda aktyorlik qobiliyati ham bo'ladi. Shu sababli firibgarlik aqli jinoyatlar turiga kirib, uni aql-zakovatli insonlar sodir etadi. (Adham Abdullayev) Shu bilan birga 2151 tasi pul oldi sotdi muammosi bilan bog'liq bo'lib bu sohada eng achinarlisi soda fuqarolar aldanib qolishmoqda.

Shundan xulosa qilishimiz lozimki barcha barcha sohalarda elektor jamoatchilik nazoratini o'rnatish lozim. Shu orqali elektor bazalarini yaratish lozim. Bu bazani jamoatchilik kuzatib turishi lozim. Shu orqali jamiyat xojatini tubdan o'zgarishlar beriladi ya'ni "Shaffof" tizimga o'tish vaqti bo'ldi "Ochiq olam" tizimini yaratish lozim. Ya'ni bunda biz har qanday tizim va bazalarni ko'rib turamiz.

